

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4366/2539

บริษัท เค.ซี.ยนตการ จำกัด กับพวก
นาย สุวิทย์ ดำรงกุลกำจร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/30, มาตรา 481

การที่จำเลยนำรถยนต์มาขายให้แก่โจทก์ทั้งสองเท่ากับว่าจำเลยผู้ขายได้
รับรองโดยปริยายแก่โจทก์ทั้งสองว่าจำเลยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่นำมาขายเมื่อ
ปรากฏว่าจำเลยไม่มีและไม่อาจโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ให้แก่โจทก์ทั้งสองได้จึง
เป็นการผิดสัญญาที่ทำไว้กับโจทก์ทั้งสองเป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย
เนื่องจากต้องชำระเงินคืนให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวไปจากโจทก์ทั้งสองโจทก์ทั้ง
สองย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนดังกล่าวจากจำเลยได้หาใช่การ
ฟ้องคดีในข้อรับผิดเพื่อการรอนสิทธิอันมีอายุความ3เดือนตามมาตรา481แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่การฟ้องคดีเช่นนี้ไม่มีกฎหมายกำหนดอายุ
ความไว้โดยเฉพาะจึงต้องใช้อายุความทั่วไป10ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา164เดิม(มาตรา193/30ที่ตรวจชำระใหม่)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ขายรถยนต์ให้โจทก์ทั้งสองในราคา224,000 บาท และ
จำเลยได้รับเงินไปแล้ว โจทก์ที่ 2 นำรถดังกล่าวไปขายให้นายศิwa สระตันดี และนา
ยศิwanำไปขายต่อให้นายสว่าง วงศ์เทียนขาย แต่ไม่สามารถจดทะเบียนโอนลงชื่อ

นายสว่างเป็นเจ้าของรถได้เนื่องจากมีผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่า รถยนต์ที่ซื้อเป็นรถยนต์ที่ถูกยกยอกมาและได้ติดตามเอารถยนต์คืนไปแล้ว นายศิवा และห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.เอส.พี. ซัพพลายส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น (ที่ถูกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.เอส.พี. ซัพพลายส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น) ในฐานะผู้เสียหายได้ฟ้องโจทก์ทั้งสองเป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 8579/2532 ของศาลชั้นต้น และโจทก์ที่ 2 ได้ชำระเงินจำนวน 240,000 บาทให้แก่ผู้เสียหายไปแล้ว ขอให้บังคับจำเลยคืนเงิน 251,250 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสองตกลงรับซื้อรถยนต์คันพิพาทจากจำเลยตามสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด จำเลยได้ส่งมอบรถยนต์และสมุดจดทะเบียนพร้อมใบโอนให้แก่โจทก์ครบถ้วนตามข้อตกลงแล้วจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ คดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 224,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 8 มกราคม 2533 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแก่โจทก์เสร็จ โดยดอกเบี้ยถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 11,250 บาท ตามที่โจทก์ขอ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ทั้งสองว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความตามมาตรา 481 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ โจทก์ทั้งสองฎีกาว่า คดีนี้โจทก์ทั้งสองไม่ได้ถูกรอนสิทธิ แต่ผู้ที่ซื้อรถยนต์ต่อไปจากโจทก์ทั้งสองถูกรอนสิทธิ โดยผู้ซื้อคนสุดท้ายคือนายสว่างวงศ์เทียนชัย ถูกบุคคล

ภายนอกธนบัตรซึ่งนายสว่างได้นำรถยนต์ไปคืนและขอรับเงินคืนจากนายศิลา สระ
ตันต์ ผู้ที่ซื้อรถยนต์ต่อไปจากโจทก์ทั้งสอง เมื่อโจทก์ทั้งสองตกลงกับนายศิลาตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว การตกลงดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติตามสัญญา
ซื้อขายที่ผูกพันกันเท่านั้น กรณีจึงไม่อาจบังคับตามอายุความการธนบัตรตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 481 เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 481 บัญญัติว่า "ถ้าผู้ขายไม่ได้เป็นคู่ความในคดีเดิมหรือถ้าผู้ซื้อได้
ประนีประนอมยอมความกับบุคคลภายนอกหรือยอมตามที่บุคคลภายนอกเรียกร้อง
ไซ้ร้ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีในข้อรับผิดเพื่อการธนบัตรเมื่อพ้นกำหนดสามเดือนนับแต่
วันคำพิพากษาในคดีเดิมถึงที่สุดหรือนับแต่วันประนีประนอมยอมความหรือวันที่ยอม
ตามบุคคลภายนอกเรียกร้องนั้น" ตามคำฟ้องของโจทก์ได้ความว่า นายสว่างผู้ซื้อคน
สุดท้ายถูกเจ้าพนักงานตำรวจดำเนินการอายัดรถยนต์คันดังกล่าวไว้เพราะมีผู้เสีย
หายมาร้องทุกข์ว่ารถยนต์คันดังกล่าวถูกยกยอกและเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงก็ได้
ติดตามเอารถยนต์คันดังกล่าวคืนไปแล้วต่อมานายศิลาผู้ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวไป
จากโจทก์และห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.พี ซัพพลายส์แอนด์คอนสตรัคชันในฐานะผู้
เสียหายได้ยื่นฟ้องโจทก์ทั้งสองเป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 8579/2532 ของศาลชั้น
ต้น และโจทก์ทั้งสองได้ชำระเงินจำนวน 240,000 บาท ให้แก่นายศิลา กับพวก
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ การที่จำเลยนำรถยนต์คันดังกล่าวมาขายให้แก่โจทก์ทั้งสอง
เท่ากับว่าจำเลยผู้ขายได้รับรองโดยปริยายแก่โจทก์ทั้งสองว่าจำเลยมีกรรมสิทธิ์ใน
รถยนต์ที่นำมาขาย เมื่อปรากฏว่าจำเลยไม่มีและไม่อาจโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คัน
นั้นให้แก่โจทก์ทั้งสองได้ จึงเป็นการผิดสัญญาที่ทำไว้กับโจทก์ทั้งสอง เป็นเหตุให้
โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหายเนื่องจากโจทก์ทั้งสองต้องชำระเงินจำนวน 240,000
บาท คืนให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวไปจากโจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองย่อมมีสิทธิ
ฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนดังกล่าวจากจำเลยได้ หากใช้การฟ้องคดีในข้อรับ
ผิดเพื่อการธนบัตรอันมีอายุความ 3 เดือนตามมาตรา 481 แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ไม่ การฟ้องคดีเช่นนี้ไม่มีกฎหมายกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความทั่วไป 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 เดิมเมื่อปรากฏว่าโจทก์ทั้งสองได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง หมายเลขดำที่ 8579/2532 หมายเลขแดงที่ 22436/2532 ของศาลชั้นต้นยอมชำระ เงินจำนวน 240,000 บาท ภายใน 15 วัน ให้แก่นายศิwaและห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.พี. ซัพพลายส์แอนด์คอนสตรัคชั่นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 และฟ้องคดี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2533 ยังไม่เกิน 10 ปี คดีโจทก์ทั้งสองจึงยังไม่ขาดอายุความ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ทั้งสองฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ บังคับคดี ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

(ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ